

0005094-12.2015.8.26.0063

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: GUILHERME BECKER ATHERINO

Comarca: Barra Bonita

Foro: Foro de Barra Bonita

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 175/2011 - Delegacia de Polícia de Igaraçu do Tietê

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Karla Fadoni Moreira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME BECKER ATHERINO

Vistos.

WAGNER ERNESTO, vulgo "Charme" e KARLA FADONI MOREIRA, vulgo "Carlinha",
qualificados nos autos, foram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barra Bonita

Foro de Barra Bonita

1ª Vara

Praça Dr. Meira, s/nº, Barra Bonita-SP - cep 17340-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0005094-12.2015.8.26.0063

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 175/2011 - Delegacia de Polícia de Igaraçu do Tietê

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Karla Fadoni Moreira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME BECKER ATHERINO

Vistos.

WAGNER ERNESTO, vulgo "Charme" e KARLA FADONI MOREIRA, vulgo "Carlinha",
qualificados nos autos, foram denunciado pelo Ministério Público pela prática do
crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.
Recebida a denúncia em 10/02/2014 (fl.157).

Os réus foram citados por edital à fl.171.

O réu WAGNER foi citado pessoal à fl.190 e apresentou resposta à acusação à fls.197/203.

Tendo em vista que a ré KARLA, citada por edital, não compareceu nem constituiu defensor, foi suspenso o processo em 03/11/2015 bem como o prazo prescricional em relação a ré KARLA, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fl.211). Os autos foram desmembrados em relação a ré KARLA (fl.211)

A ré Karla foi citada pessoalmente à fl.242 e apresentou resposta à acusação à fl.251.

Ante a citação pessoal, foi revogada a suspensão do processo e do prazo prescricional em 06/01/2019 (fl.254).

Não havendo hipótese de absolvição sumária foi designada data para realização da audiência de Instrução e Julgamento.

Nesta audiência foram ouvidas a vítima, quatro testemunhas comuns e, ao final, interrogada a ré.

As partes apresentaram suas alegações finais, conforme mídia anexa.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Narra a denúncia que no dia 25 de novembro de 2010, por volta das 03h00min, na Rua Simeão Ortigosa, praça, Vila Santa Isabel, em Igarapu do Tiete, nesta comarca de Barra Bonita, WAGNER ERNESTO e KARLA FADONI MOREIRA, agindo em concurso e unidade de desígnios, mediante violência, subtraíram, para eles, a quantia de R\$70,00 (setenta reais) e 01(um) telefone celular, sem marca aparente, cor preta, avaliado indiretamente no valor de R\$150,00 (cento e cinquenta reais), pertencentes a José Caetano de Souza Filho.

A materialidade do crime de roubo restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fl.03/05), auto de avaliação (fl.40), relatório policial (fls.67/68), bem como toda a prova oral colhida. Ocorre que a autoria em relação a ré Karla não foi devidamente comprovada em Juízo.

Em fase inquisitiva, a vítima José Caetano de Souza Filho relatou que sofre de labirintite, sendo que, estava na praça Santa Isabel, em Igarapu do tietê/SP; que estava com a labirintite atacada, quando veio em sua direção uma pessoa, sendo que o declarante achou que iria ser ajudado por este; que a referida pessoa estava acompanhada de uma mulher, a qual não se recorda com exatidão para dar detalhes sobre esta; que tal pessoa disse para o declarante sentar e logo em seguida vai embora; que depois, quando passou a crise de labirintite, o declarante se deu conta de que havia sido furtado o seu celular e a quantia de R\$70,00; que logo em seguida percebendo que havia sido furtado, veio até a delegacia de polícia; que reconhece sem sombra de dúvidas o réu WAGNER ERNESTO, como sendo o indivíduo que subtraiu seus pertences; que não tinha condições de reconhecimento a mulher KARLA FADONI MOREIRA, não podendo afirmar que seja ela, pois ela ficou a certa distancia e como estava com crise de labirintite não conseguiu ver perfeitamente suas características.

Em juízo, a vítima José Caetano de Souza Filho, disse que estava encostado no muro devido a crise de labirintite e que Wagner ofereceu ajuda; que quando viu "já era"; que Wagner não usou violência, somente tirou os pertences e o declarante nem viu; que o celular do referido roubo não funciona mais; que Wagner não foi violento; que Wagner é conhecido; que quando teve a crise de labirintite não perdeu os sentidos; que Wagner ofereceu ajuda e quando percebeu Wagner tinha roubado; que conhece a família inteira de Wagner; que reconhece a fotografia de Wagner.

Em fase investigativa, a testemunha Marco Aurélio Viana, policial militar, afirmou que a pessoa de Sr. José Caetano de Souza Filho, disse que uma pessoa de cor preta, usando um brinco em uma das orelhas, cabelos crespos, trajando calça vermelha, subtraiu seu telefone celular da marca de cor preta e em seguida enfiou a mão em seu bolso subtraindo-lhe a quantia de R\$70,00 reais em espécie, sendo que em seguida lhe deu um empurrão, mandando-o dormir; que a vítima José Caetano disse ainda que o roubo era observado também por uma moça; que diante do fato o depoente e seu colega de farda colocaram a vítima na viatura e forma em direção ao local dos fatos e, ao passarem pela rua Simeão Ortigosa, defronte ao nº123, estavam as

peessoas de Wagner Ernesto e Karla Fadoni Moreira, os quais foram reconhecido de imediato pela vitima José Caetano como sendo o rapaz que tinha acabado de roubar seu celular e a quantia de R\$7-,-. Bem com a mola que ficou observando tudo a distancia; que em busca pessoal com os dois nada foi encontrado com os mesmos, mas mesmo assim ambos foram conduzidos ate esta delegacia de policial e apresentado ao investigador de policia; que a vitima não teve nenhuma duvida que Wagner Ernesto foi a pessoa que lhe roubou, tendo inclusive dado todas suas características antes, as quais conferiram com a pessoa de Wagner Ernesto.

Em juízo, a testemunha Marco Aurélio Viana, policial militar, disse que o Sr. José foi até a delegacia e disse que tinha sido vitima de roubo; que foram até o local e lá a vítima Sr. José reconheceu Wagner como sendo o autor do roubo; que com Wagner nada foi encontrado.

Em sede policial, a testemunha Wagner Rodrigues, policial militar, relatou depoimento idêntico ao de seu companheiro de farda, Marco Aurélio Viana.

Em juízo, a testemunha Wagner Rodrigues, policial militar, aduziu que se lembra que foram até a casa de Wagner e ele já chegou bem agressivo; que Wagner foi conduzido até a delegacia mas não encontraram o celular, nem a Karla; que Karla estava lá, mas com a chegada dos policiais esta se evadiu pelo meio do mato; que não se lembra como a vítima chegou até a delegacia de policia; que Wagner é bem conhecido nos meios policiais.

Em fase investigativa, o réu Wagner Ernesto afirmou que desconhece os fatos narrados nos autos; que não conhece as pessoas de José Caetano de Souza Filho e Karla Fadoni; que nunca praticou roubo e que seus processos são por pequenos furtos de interior de veículos; que pede para que seja investigado a fundo para que não sofre injustiça.

A ré Karla Fadoni Moreira foi declarada revel.

Como se vê, não há elementos suficientes a evidenciar a participação da ré Karla na empreitada delituosa. A vítima afirmou que foi Wagner quem subtraiu seus pertences. Alegou que ele saiu acompanhada de uma mulher, mas não identificou a ré com a certeza exigida, narrando, inclusive, que estranhou sua foto apresentada na delegacia.

Dessa forma, com relação à autoria em relação a Karla, a dúvida surgiu nestes autos. Apenas a certeza pode subsidiar um decreto penal condenatório. Havendo dúvidas, é caso de aplicação do princípio do Favor Rei, com a consequente absolvição da ré por insuficiência probatória.

Assim, porque não comprovada a prática do fato típico, de rigor a absolvição da requerida, em relação à suposta infração ao artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Ante o exposto, na forma do artigo 386, VII, do CPP, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e, em consequência, ABSOLVO a ré KARLA FADONI MOREIRA, vulgo "Carlinha", das imputações que lhe foram formuladas na inicial em relação a suposta infração ao disposto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Sem custas diante da absolvição.

Arbitro honorários advocatícios, conforme tabela vigente, expedindo-se o necessário desde logo e ficando o restante a ser reapreciado quando do trânsito em julgado.

Nada mais havendo a ser tratado, regularize-se e archive-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Barra Bonita, 24 de novembro de 2021.